



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 488/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. מרים זלצר ת.ז. 4728723
2. פנחס זלצר ת.ז. 9570920
ע"י ב"כ עוה"ד גליה זלצר לפשיץ
מרחוב מרמורק 9 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. שבח שירותי סיעוד ורווחה בע"מ
2. א. גונן שירותי סיעוד ועובדים זרים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חדוה שפירא
מרחוב ויצמן 2 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעים הינם בעלים של 5 מתוך 8 יחידות בבית המשותף אשר ברחוב מרמורק 9 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 7085 חלקה 203 (להלן: "הבית").

הנתבעות הינן שוכרות של משרד בקומה הראשונה בבית.

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

לטענת התובעים, הנתבעות טלו שלטים בחזית הבית בניגוד להוראות התקנון המוסכם החל על הבית. לטענתם המדובר בבית מפואר ויוקרתי עם חזות מכובדת של חיפוי שיש וזכוכית והצבת השלטים כאמור על ידי הנתבעות פוגעת בחזות הבית. לאור האמור מבקשים התובעים צו אשר יורה לנתבעות להסיר את השלטים.

הנתבעות טוענות כי אין המדובר בשלטים אלא במדבקות אינפורמטיביות בלבד המודבקת על צידו הפנימי של חלון הנכס ואשר מורות על קיומו ומיקומו של בית העסק. לטענתן אין המדובר בהפרה של התקנון המוסכם וממילא המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. עוד טוענות הנתבעות כי הוראת התקנון איננה חוקתית מאחר והיא מגבילה אפשרות לשימוש סביר בנכס וכן מותקן בבית שלט נוסף על ידי דייר אחר המפרסם נכס להשכרה.

בדיון מיום 11.01.2011 הגיעו הדדים להסכמה דיונית לפיה: "ייתכן בפסק דין בתובענה על יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו בדיון מהיום, כמו כן נבקש מהמפקח לבקר במקום ללא נוכחות הצדדים להתרשמות בלתי אמצעית מהשלטים נשוא ההליך דנן" (עמוד 2 שורות 15-17).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 488/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

המסגרת הנורמטיבית לבחינת הסוגיה נשוא ההליך דנן הינה בהוראות סעיף 3.2 לתקנון המוסכם הקובע כלהלן: **"נאסר בזה איסור מוחלט לתלות כל שלט פרסומת בכל קיר חיצוני ו/או שטח חיצוני בבית המשותף"**

לאחר שקראתי ושמעתי את טיעוני הצדדים ואף ביקרתי במקום ביום 12.01.11 בהתאם להסכמה הדיונית, אני קובע כי התקנת השלטים על ידי הנתבעות עומדת בסתירה להוראות התקנון המוסכם כאמור.

המדובר בבית לו חזית מעוגלת לכיוון רחוב מרמורק הבנויה, בעיקרה, חלונות זכוכית, חלקם נפתחים וחלקם קבועים. בקומה הראשונה של הבית מודבקים על חלונות בית העסק של הנתבעות שתי מדבקות/שלטים בהן מפורטים שמות העסקים, מספרי טלפון וסמליל של החברות הנתבעות. השלטים אינם גדולי ממדים ובביקורי במקום אחד מחלונות הנכס היה פתוח (נפתח כלפי פנים) וכמעט ולא ניתן היה לראות את השלט המחובר עליו.

לבד מהשלטים האמורים של עסק הנתבעות, אין עוד כל שלט אחר בחזית הבית או על קירותיו.

אינני מקבל את טענת הנתבעות כי המדבקות שהותקנו על ידן בחלון הבית אינן מהוות הפרה של הוראות התקנון המוסכם.

הקביעה בתקנון המוסכם הינה ברורה וחד משמעית. בכלל זה השתמשו בעלי הדירות בניסוח "איסור מוחלט" וכן "כל שלט פרסומת". כנ"ל ביחס למיקום האסור פירוטו בעלי הדירות בתקנון וקבעו הרחבה של הכלל "בכל קיר חיצוני ו/או שטח חיצוני". המדובר בהוראה גורפת וחד משמעית.

מהמצב העובדתי בבית כמתואר לעיל אני למד כי בעלי היחידות בבית גם הבינו את האיסור בתקנון כאיסור גורף - למעט הנתבעות אין אף בעל דירה או דייר נוסף בבית אשר התקינו שלט פרסום על כל חלק חיצוני של הבית או המופנה לכיוון חזית הבית.

אינני מקבל גם את טענת הנתבעות כאילו השלטים אינם מהווים הפרה של הוראות התקנון מאחר ואינם "שלט פרסומת" אלא שילוט מידע אינפורמטיבי בלבד.

כאמור, ניסוח הסעיף הינו חד משמעי וגורף. בכלל המינוח "שלט פרסומת" בהחלט יכול להיכלל גם שלט דוגמת זה המותקן על ידי הנתבעות. השלט נועד, וכך גם טוענות הנתבעות בדיון בפני, כדי לאפשר לבאי בית העסק לזהות את מיקומו בנקל (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 1-6). גם זוהי "פרסומת" המוגדרת במילון אבן שושן "מתוך פרסום, רקלמה, עשיית פרסום ופומבי למישהו או למשהו ובייחוד במטרה מסחרית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 488/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהקשר זה אין נפקות לשאלה אם השלט מודבק מתוך חלון נכס הנתבעות או מחוץ לאותו חלון.

הוראת התקנון המוסכם מהווה, למעשה, הסכמה חוזית בין בעלי הנכסים בבית לגבי ניהול הרכוש המשותף וזכויותיהם וחובותיהם ההדדיים. את הוראות התקנון המוסכם יש לפרש על פי אומד דעת הצדדים. כאמור לעיל, הלשון החד משמעית והתנהלות בעלי הדירות בבית, אך מלמדים על כך כי כוונת בעלי הדירות היתה לאסור שילוט כאמור בקירותיו החיצוניים של הנכס, בין אם השילוט מותקן בתוך הנכס (כנטען על ידי הנתבעות) ובין אם מחוצה לו (כנטען על ידי התובעים).

ויוער, הנתבעות בחרו שלא להביא בפני את עמדת בעלת הנכס בנוגע להליך דנן. משכך, בפני אך עמדת התובעים, שהינם, ממילא, בעלי רוב היחידות בבית, בנוגע לפרשנות ותחולת התקנון המוסכם כאמור.

אין בידי גם לקבל את טענת הנתבעות כאילו הוראת סעיף 3.2 לתקנון המוסכם הינה הוראה בלתי חוקתית.

סעיף 61 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף".

בהתאם להוראות סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, רשאים בעלי הדירות לערוך, בינם לבין עצמם, תקנון מוסכם הקובע הוראות לניהול הרכוש המשותף בבית.

כאמור, המדובר בהוראה בתקנון המוסכם המהווה הסדר חוזי בין בעלי הדירות שלאחר רישומה כוחה יפה גם כלפי כל מי שנעשה בעל דירה לאחר מכן (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין).

הוראת סעיף 3.2 לתקנון המוסכם מהווה הוראה בדבר ניהול הרכוש המשותף בבית והסדרה של זכויות וחובות בעלי הדירות. זוהי בדיוק מסוג ההוראות שבעלי הדירות בבית משותף יכולים להסכים עליהם במסגרת תקנון מוסכם. וכאמור, משנרשם אותו תקנון מוסכם, כוחו יפה כלפי כל עלמא.

משבחרו בעלי היחידות בבית להגביל את אפשרות השימוש ההדדית ברכוש המשותף על ידי איסור תליית שלטי פרסומת כאמור, יש לכבד את רצונם, שהועלה עלי כתב, נרשם וקיבל תוקף גם כלפי בעלי דירות מאוחרים, ולאוכפו. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בנתבעות שאינן בעלות יחידה בבית אלא אך "שוכרות לשעה".

גם אם נכונה טענת הנתבעות כי התנגדות התובעים הינה לעיסוק הנתבעות ולא לשלטים עצמם דווקא וגם אם נכונה הטענה כי השלטים הכרחיים לניהול העסק של הנתבעות, עדין אין בכך להתיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 488/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התקנתם תוך הפרת הוראות התקנון המוסכם כאמור וכפי שנפסק בע"א 281/61 שלוסר נ' כץ פד"י טו 2329: "אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כל שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח לו הדבר או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא – אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה עליו מצד בני האדם. אין לזהות שיקולים מוסריים עם שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת אין לכפות עליו "רצון טוב" זה על ידי החלת השיקולים שביושר, עוד לא שמענו על הלכה מעין זו".

לאור האמור הרי שהשלטים המותקנים על ידי הנתבעות מהווים הפרה של הוראות התקנון המוסכם ודי בכך כדי להביא לקבלת התביעה.

אולם, למען הסדר הטוב, אתייחס בקצרה גם לטענות הגנה נוספות של הנתבעות.

על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645 אומנם זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין, לפי תנאי המקום והזמן, אולם, לשוכר לשעה לא מוענקת זכות גורפת לשימוש ברכוש המשותף.

בע"א (מחוזי ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ. חב' אולמי רון, הרצליה בע"מ (לא פורסם) נפסק בהתייחס לטענה כי משהושכרה חנות, הושכרו גם החלקים המשותפים ברכוש המשותף המיועדים לשרת את אותו מושכר: "איננו סבורים כך, משום שלו מדובר היה בעסקה קניינית, והיתה מוכרת כל תת החלקה שהחנות משתייכת אליה, אפשר היה לטעון את הטענה לגבי הרכוש המשותף, משום שהרכוש המשותף הולך אחרי הרכוש העיקרי. לא כן בשכירות לשעה, שבה השכירות מתייחסת רק לשטח המושכר והמפורט בהסכם השכירות, והרי ניתן מפורשות להשכיר חדר מתוך דירה, דבר שאי אפשר לעשות בעסקה קניינית שאינה שכירות".

בע"א (ת"א) 1480/02 גרש אפרים ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) חוזר בית המשפט ומאשר הלכה זו.

הפועל היוצא של הפסיקה האמורה היא כי לשוכר לשעה אין מעמד זהה לזה של בעלי דירות בבית המשותף בכל הנוגע לזכויות ההדדיות של הבעלים לעשות שימוש ברכוש המשותף בבית.

הנתבעות הינן שוכר לשעה ולפיכך, אין בידן זכות זהה לזו של בעלי הדירות בבית (התובעים) בנוגע לשימוש ברכוש המשותף.

זאת ועוד. כאמור, הנתבעות לא הציגו את עמדת בעלת הנכס בנוגע להליך דנן. הנתבעות אף לא הציגו את הסכמי השכירות של הנכס ולמעשה לא טענו כלל כי הדבר הותר להם במסגרת הסכם השכירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 488/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הדברים האמורים אך מקבלים משנה תוקף שעה שבמקרה דנן התקנת השלטים כאמור על ידי שוכרות לשעה עומדת בסתירה להוראות התקנון המוסכם של הבית.

אין ממש בטענת הנתבעות כי דין שלטים המפרסמים כי נכס מיועד להשכרה/מכירה, כדין השלטים שהותקנו על ידין. תליית שלט להשכרה ע"י מי מבעלי הנכסים הינה שימוש ארעי וחולף ברכוש המשותף. זאת ועוד. אף אם תליית שלט להשכרה כאמור מהווה הפרה של הוראת סעיף 3.2 לתקנון המוסכם, אין בכך, עדיין, להוות הצדק כלשהו להפרת הנתבעות את אותה הוראה בתקנון.

לפני סיום אעיר עוד כי אין בפסק הדין בע"א 635/74 יעקב מזי נ' קוקה קולה פד"י לא (1) 242, כדי לסייע לנתבעות בהגנתן. המדובר שם בתובענה נזיקית ובשאלה בדבר החלתו של הכלל הקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בדבר "הדבר מדבר בעד עצמו". בחינת ה"שימוש רגיל ומקובל" בפסק הדין עניינה בהיבט הנזיקי ובהטלת אחריות על בעלי הנכס בגין התקנתו. אין המדובר בהכרעה הנ"ל בבחינה משפטית האם המדובר ב"שימוש סביר" ברכוש המשותף במישור הקנייני ובוודאי שאין ההתייחסות שם רלבנטית למקרה, דוגמת המקרה דנן, בו נאסר השימוש כאמור בתקנון מוסכם.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומורה לנתבעות להסיר את השלטים נשוא התובענה דנן בתוך 7 ימים מקבלת פסק דין זה.

כמו כן אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעים סך של 621 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 14.11.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כן אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעים סך של 1,500 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בהסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים ואשר חסכה את הצורך בניהול הליך הוכחות בתובענה דנן.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' שבט תשע"א, 13 ינואר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב